



PUTUSAN
Nomor 3230 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELWANI JONATHAN, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor 67, Kota Cirebon;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- PT. MURNI PROSPERITA MANAJEMENT**, berkedudukan di Komplek Jembatan Lima Permai, Blok B 19, Jalan KH. Moh. Mansyur Nomor 11 Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dhanny Christian Lolang selaku Direktur PT. Murni Prosperita Manajement, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welli Irawan, S.H., M.M., M.Kn., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Welli Irawan N Partner Advocates & Legal Consultant*, beralamat di Apartment Citylofts Sudirman Lt.9 (sembilan), Jalan KH. Mas Mansyur, Nomor 121, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023;
- Notaris JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**, beralamat di Komplek Taman Gandaria Nomor 11 A, RT 8/RW 3 Gandaria Selatan Cilandak, Jakarta Selatan;
Para Termohon Kasasi;

D a n

- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 48, Cirebon, Jawa Barat, diwakili oleh Tavianto Noegroho

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024



selaku Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tredi Hadiansyah dan kawan-kawan, Para Pegawai Pada Kantor KPKNL Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022;

2. **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 44, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, diwakili oleh Ruminah, S.Si., M.Eng., Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2022,
 3. **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON**, beralamat di Jalan Sunan Drajat, Nomor 2, Sumber, Kabupaten Cirebon, diwakili oleh Teddi Guspriadi, S.SiT., M.Sc., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftah Kusni, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menetapkan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat I atas obyek lelang asset-aset milik Penggugat yakni berupa:
 - a) Tanah dan bangunan (dalam satu hamparan Luas 339 m²) yang terletak di Blok Kebuyutan, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kotamadya Cirebon dikenal Taman Wahidin, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1610/Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Luas 155 m² dan SHGB Nomor 262/Sukapura Luas 184 m², atas nama Elwani Jonathan;
 - b) Tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dikenal Jalan Karangmulya Gg. VI, Nomor 184, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Kelurahan Drajat, Luas 199 m², atas nama Setiawati;
 - c) Tanah dan Bangunan (dalam satu hamparan luas 724 m²) terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 67, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4454/Pekiringan, Luas 216 m² dan SHM Nomor 4455/Pekiringan, Luas 508 m², tertera atas nama Elwani Jonathan;
 - d) Tanah dan bangunan terletak di Blok Sidampul, Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Dikenal Jalan Pamijahan (Suryanegara) Blok Sidampul, Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon,

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Pamijahan, luas 1640 m², atas nama Elwani;

e) Tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon. Dikenal dengan Jalan Rajawali Raya Blok H Nomor 4, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2754/Larangan, Luas 285 m² atas nama Elwani;

Agar dapat dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan agar Turut Tergugat I tidak melaksanakan lelang terlebih dahulu atas seluruh "Obyek Lelang" asset-asset milik Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Penggugat dapat menjual assetnya sendiri sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
5. Membebankan biaya menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan cara:
 - a. Tergugat I telah melakukan tindakan Pembuatan Akta Penyerahan Piutang (*cessie*) Nomor 89 dan Nomor 91, tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat selaku pemilik atas obyek *cessie*;
 - b. Tergugat I telah menetapkan nilai limit lelang yang tidak wajar dan jauh dari harga pasar dan tanpa melibatkan tim penilai yang independen;
 - c. Membebankan dan terus melanjutkan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya padahal diketahui Penggugat sudah tidak sanggup membayar segala bentuk kewajiban berupa bunga, denda dan biaya-biaya lainnya tersebut;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Penyerahan Piutang (*cessie*) Nomor 89 dan Nomor 91, tertanggal 12 Juni 2020, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah karena lelang dilakukan dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat;
 5. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan besarnya kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp34.833.000.000,00
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00
 6. Menyatakan total kewajiban Penggugat kepada Tergugat I yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 7. Menyatakan karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti *autentik*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yakni kerugian materiil sebesar Rp34.833.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 9. Menghukum kepada Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang atas asset-asset milik Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 11. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Eksepsi yang bersumber pada perjanjian timbal balik (*exception non adimpleti contractus*) yaitu Penggugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya;
- Gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik PT Bank BCA Syariah (D/H PT Rabobank Internasional Indonesia) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat I:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN Cbn., tanggal 12 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.865.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 564/Pdt/2023/PT BDG., tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 564/PDT/2023/PT.BDG. *juncto* Nomor

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt.G/2022/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/Pdt/2023/PT.Bdg., tertanggal 26 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Cbn., tertanggal 12 Juli 2023;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi;
2. Menetapkan lelang yang akan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I melalui Turut Termohon Kasasi I atas obyek lelang asset-aset milik Pemohon Kasasi yakni berupa :
 - a) Tanah dan Bangunan (dalam satu hamparan Luas 339 m) yang terletak di Blok Kebuyutan, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kotamadya Cirebon dikenal Taman Wahidin, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1610/Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Luas 155 m² dan SHGB Nomor 262/Sukapura, Luas 184 m², atas nama Elwani Jonathan;
 - b) Tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dikenal Jalan Karangmulya, Gg. VI, Nomor

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1371/Kelurahan Drajat, Luas 199 m², atas nama Setiawati;

c) Tanah dan bangunan (dalam satu hamparan luas 724 m²) terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor 67, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4454/Pekiringan, Luas 216 m² dan SHM Nomor 4455/Pekiringan, Luas 508 m², tertera atas nama Elwani Jonathan;

d) Tanah dan Bangunan terletak di Blok Sidampul, Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dikenal Jalan Pamijahan (Suryanegara), Blok Sidampul, Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82/Pamijahan, luas 1640 m², atas nama Elwani;

e) Tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon, dikenal dengan Jalan Rajawali Raya, Blok H, Nomor 4, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2754/Larangan, Luas 285 m² atas nama Elwani;

Agar dapat dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan agar Turut Termohon Kasasi I tidak melaksanakan lelang terlebih dahulu atas seluruh "Obyek Lelang" asset-asset milik Pemohon Kasasi sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Pemohon Kasasi dapat menjual assetnya sendiri sampai dengan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) dengan cara:
 - a. Terbanding I/Tergugat I telah melakukan tindakan Pembuatan Akta Penyerahan Piutang (*cessie*) Nomor 89 dan Nomor 91, tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Termohon Kasasi II tanpa melibatkan Pemohon Kasasi selaku pemilik atas obyek *cassie*;
 - b. Termohon Kasasi I telah menetapkan nilai limit lelang yang tidak wajar dan jauh dari harga pasar dan tanpa melibatkan Tim Penilai yang independen;
 - c. Membebaskan dan terus melanjutkan bunga, denda dan biaya-biaya lainnya padahal diketahui Penggugat sudah tidak sanggup membayar segala bentuk kewajiban berupa bunga, denda dan biaya-biaya lainnya tersebut;
3. Menyatakan Akta Penyerahan Piutang (*cessie*) Nomor 89 dan Nomor 91, tertanggal 12 Juni 2020, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Lelang yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi I batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah karena lelang dilakukan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Terbanding/Para Tergugat;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan besarnya kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp 34.833.000.000,00;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,00;
6. Menyatakan total kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
7. Menyatakan karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pemohon Kasasi mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024



terlebih dahulu secara seta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Peninjauan Kembali;

8. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar kerugian Pemohon Kasasi yakni kerugian materil sebesar Rp 34.833.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
9. Menghukum kepada Turut Termohon Kasasi I untuk menunda pelaksanaan lelang atas asset-asset milik Pemohon Kasasi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 30 November 2023 dan tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 30 November 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum terkait tindakan PT Bank Rabobank

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024



International selaku Kreditur yang telah mengalihkan piutang kepada Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Penyerahan Piutang (*cessie*) Nomor 89 dan Nomor 91, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat II;

- Bahwa pengalihan piutang tersebut sah menurut hukum karena dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang yaitu dengan membuat akta *cessie* dan terbitnya Akta Penyerahan Piutang (*cessie*) Nomor 89 dan Nomor 91, tanggal 12 Juni 2020 merupakan suatu konsekuensi dari perjanjian kredit yang telah disepakati dan mengikat para pihak yaitu antara Kreditur PT Bank Rabobank International Indonesia dengan Penggugat sebagai Debitur, sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dengan demikian Akta Penyerahan Piutang Nomor 89 dan Nomor 91 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap debitur dan kreditur baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELWANI JONATHAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ELWANI JONATHAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3230 K/Pdt/2024